

1502665-17.2019.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Raia, local bem conhecido devido ao tráfico de drogas. A pessoa qual vendeu os demais objetos não era de Itapeva, mas deu as características na DIG e tentou cooperar. Só teve noção da importância do Token na delegacia. Disse se arrepender dos fatos. Atualmente não faz mais uso das drogas e álcool. Declarou que tudo aconteceu por volta das 23h à 00h. Em frente ao escritório tem uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502665-17.2019.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502665-17.2019.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2344044/2019 - 04º D.P. ITAPEVA, 8761644 - 04º D.P. ITAPEVA, 3389/19/400 - 04º D.P. ITAPEVA, 2344044 - 04º D.P. ITAPEVA, 3389/19/400 - 04º D.P. ITAPEVA, 2344044 - 04º D.P. ITAPEVA, 3389/19/400 - 04º D.P. ITAPEVA, 2344044 - 04º D.P. ITAPEVA, 3389/19/400 - 04º D.P. ITAPEVA, 2344044 - 04º D.P. ITAPEVA, 3389/19/400 - 04º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso nos artigos 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II do Código Penal, porque, segundo consta, na data, 09 de setembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Mario Prandini, nº. 213, sala 01, nesta cidade e Comarca de Itapeva/SP, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculos, um notebook da marca ASUS, usado, de cor vermelha, um talonário de cheques contendo 17 folhas, um token para assinatura eletrônica de

advogado e um token para emitir nota fiscal de serviços, pertencentes a vítima Jucimara Lopes Queiroz.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 25 de novembro de 2020. (fl. 111).

O réu foi citado (fl. 123) e apresentou resposta à acusação às fls. 126/129.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou sua absolvição nos termos do artigo. 396, VII do Código de Processo Penal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), laudo pericial do local dos fatos (fls. 82/88), auto de avaliação (fls. 14/15), relatório final da autoridade policial (fls. 89/90), bem como pelas provas orais colhidas em audiência.

A autoria também é certa.

A vítima JUCIMARA LOPES QUEIROZ, narrou que não viu o ocorrido, pois o fato se deu durante a madrugada de domingo para segunda. Saiu de seu escritório por volta das 22h. Na segunda feira, recebeu uma ligação por volta das 9h, sendo informada que a porta da sala de cima de seu escritório estava aberta e tinham marcas de pegada de pés em cima da bancada. Foi ao escritório e reparou que seu notebook não estava na sala. De primeiro momento, não deu falta dos talonário de cheques. Foi até o distrito policial realizar a ocorrência, a perícia esteve no local e tirou fotos. Na delegacia, informou sobre os cheques e foi até o banco e realizou a sustação das 17 folhas do talão de cheque furtado. Dois dias após o ocorrido, caiu uma notação de cheque em sua conta em valor próximo a R\$150,00, se dirigiu até o banco e solicitou a microfilmagem do cheque. Até o momento não se sabia quem teria realizado o furto. Através da microfilmagem foi possível identificar o nome, RG e endereço, sendo passado pelo supermercado Café Carneiro. Foi até a delegacia com a microfilmagem, informou os investigadores sobre as imagens e foi possível localizar o autor do fato. A porta da sala só consegue ser aberta por dentro, sendo assim, a única forma do réu adentrar o prédio seria pela janela, pois a porta de baixo geralmente fica trancada com chave após as 18h. Nenhum dos bens subtraídos foram recuperados.

A testemunha, BRUNO FERRARI DE ALMEIDA CAMARGO, Investigador de Polícia, narrou que o boletim de ocorrência chegou até a delegacia de investigações gerais onde trabalhava na época, tomando conhecimento de que o Leandro tinha passado o cheque furtado para um comercio local da cidade. Foi feita a identificação de Leandro e solicitada busca e apreensão na residência dele para tentar localizar os objetos furtados, os quais não foram encontrados. Em interrogatório na delegacia, Leandro afirmou ter trocado os objetos em um ponto de drogas. Constatou ainda, que Leandro chegou a passar os cheques furtados para um mercado e outras empresas locais, sendo desta forma, possível chegar até o indivíduo. O réu já é conhecido no meio policial devido a outros furtos e roubos.

O réu LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA, foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase inquisitorial, o réu declarou que "Com relação ao crime de furto narrado no RDO 3389/19 do Plantão Policial de Itapeva, assume a autoria do crime de furto.

Esclarece que em data que não se recorda, por volta de 23h00, passava pela Rua Mário Prandini, quando percebeu que uma porta de vidro estava aberta. Que ingressou no local, e após subir uma escada, teve acesso a uma sala de escritório, que também estava destrancada. Uma vez no interior da sala, aproveitando-se que não havia ninguém no local, acabou por subtrair um computador portátil do tipo notebook, de cor vermelho, um aparelho "token" para assinatura eletrônica, bem como um talonário de cheque do Banco do Brasil em nome de "Jucimara de Tal". Que rapidamente deixou o local e foi até as proximidades da Escola José Vasquez Fernadez, onde existe um

ponto de venda de drogas. Que no local, "passou" os objetos para uma pessoa de alcunha "Alemão", pelo valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Que não sabe dizer outras informações que identifiquem a pessoa de Alemão. Quanto ao talonário de cheque, preencheu uma das cartulas e fez uma compra no valor de R\$ 150,00 no Mercado Machado, situado na Rua Irma Ernestina. Que o restante das cãrtulas, passou uma a uma no mesmo ponto de venda de drogas, nas proximidades da Escola José Vasques, para pessoas que não sabe indicar precisamente. Que todo o valor que conseguiu com a "venda" dos objetos utilizou para consumir drogas, eis que é usuário de "crack", "cocaína" e "maconha". Quem além de ser usuário de drogas ilícitas, também ingere álcool em excesso. Que atualmente está fazendo tratamento no "Mãe da Vida". Que já possui passagem criminal por crime de roubo e furto, inclusive ganhou a liberdade no mês de setembro." (fl. 102).

Interrogado em Juízo, o réu narrou que tem 36 anos, mora no bairro Jardim Virginia em Itapeva/SP, trabalhava para Valdiclei Zacarias, no grupo salva vidas, mas em dezembro de 2019 optou por fazer internação para tratamento de sua dependência, onde conheceu Zacarias e agora se encontra preso. Declarou ainda que se arrepende dos fatos, no dia estava bebendo e se encontrava em situação de rua. Confessou ter notado que a janela do escritório estava um pouco aberta e usou da lixeira para ter acesso ao andar de cima e furtou os objetos. Conforme a vítima informou, realmente as duas portas somente poderiam ser abertas por dentro e foi o que fez para sair, sem se preocupar, pois estava sob efeito de drogas. Vendeu os objetos para conseguir se alimentar pois nem a sua família não o aceita mais. Usou drogas aquela noite. No dia seguinte, utilizou uma folha do cheque furtado para fazer compra no mercado Machado. Confessa ainda, que vendeu o restante dos cheques em branco na Raia, local bem conhecido devido ao tráfico de drogas. A pessoa qual vendeu os demais objetos não era de Itapeva, mas deu as características na DIG e tentou cooperar. Só teve noção da importância do Token na delegacia. Disse se arrepender dos fatos. Atualmente não faz mais uso das drogas e álcool. Declarou que tudo aconteceu por volta das 23h à 00h. Em frente ao escritório tem uma lixeira alta, a qual escalou para conseguir subir no toldo e ter acesso a janela. Declarou que estava bêbado, mas tem quase certeza de que a janela já estava aberta e não precisou arromba-la. O fato de a janela estar aberta foi o que chamou a sua atenção. Não carregava consigo nenhum objeto para forçar a abertura da janela e nem sequer sabe como que faz para arrombar uma janela de blindex. No momento estava apenas sobre o efeito do álcool.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado. O réu confessou a prática do delito e em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, a vítima e a testemunha narraram os fatos de forma firme, coesa e harmônicas, no que foram confirmadas pelas palavras do próprio acusado, não havendo dúvidas de como os fatos se deram.

A qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, deve ser aplicada no caso em tela, notadamente porque restou comprovada pelo laudo de furto qualificado de fls. 126/131, a seguir transcrito: "Havia uma janela localizada na região frontal da sala de interesse pericial, disposta a 5,80 metros de altura, confeccionada em vidro, com sistema de abertura por deslizamento centro-lateral e com fechadura provida de trinco interno. A referida fechadura estava desacoplada com resquícios de atritamentos junto à lingueta da Fechadura" (fl. 86) "Houve destruição/rompimento de obstáculo para acesso à sala de interesse pericial, caracterizado pela abertura forçada da janela" (fl. 87).

A qualificadora descrita no inciso II (mediante escalada), do artigo 155, §4º, do Código Penal, também deve ser aplicada no caso em tela, notadamente porque foi comprovada pelo laudo de furto qualificado, a seguir transcrito: "O acesso do meliante à sala de interesse pericial ocorreu mediante escalada e transposição da

janela disposta a 5,80 metros de altura, com possibilidade de apoio em estruturas existentes na face frontal da edificação" (fl. 87).

O próprio réu confessou que usou da lixeira para ter acesso ao andar de cima do imóvel.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estre de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme fundamentado, o réu está sendo condenado pela prática do crime de furto, com incidência de duas qualificadoras (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal). Assim, a qualificadora do inciso I, será utilizada para fixar o parâmetro mínimo e máximo dentro do qual a pena será dosada e, a qualificadora do inciso II será valorada, nesta fase, como circunstância negativa do crime.

Conforme F.A. e certidão de distribuição criminal de fls. 187/209, o réu é reincidente específico, ostentando condenações transitadas em julgado nos autos 0001978-61.2012, 0000318-60.2016, 0004880-79.2015, 1502995-48.2018, 1500023-82.2019. A ultima condenação será utilizada, exclusivamente, para configurar sua reincidência específica. E os demais, para maus antecedentes. Assim sendo, em razão das circunstâncias judiciais negativas acima, a pena base deverá ser majorada em 1/2, a saber: 03 (tres) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário.

No tocante à segunda fase da dosimetria, incidem a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência. É inviável a tese de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo em vista o entendimento de que a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando específica. Desta forma, agravo a pena em 1/6, a saber: 03 (tres) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa, fixado no mínimo legal unitário.

Na terceira fase incide a causa de aumento da pena em razão do §1º do art. 155 do Código Penal, desta forma, majoro a pena em 1/3, a saber: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno definitiva a pena fixa do réu.

Considerando-se a pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do réu, ele deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

O sentenciado não preenche os requisitos estampados nos incisos II e III do artigo 44 do e incisos I e II do artigo 77, ambos do Código Penal, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a suspensão da pena.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal, para condenar o réu LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA E SILVA, como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

O acusado poderá recorrer em liberdade desta sentença, posto que assi permaneceu durante a instrução.

Fixo os honorários à defensora dativa em 100% da tabela vigente.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria

Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; comunique-se a vítima, conforme art. 201, § 2º. do CPP.

P.I.C.

Itapeva, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA